

ENTRA EN VIGOR

01 DIC
2026

La privacidad cambia de estándar

Lo esencial de la Ley 21.719 para decidir, diseñar, desarrollar, administrar y enseñar con datos personales.

EN 60 SEGUNDOS

Chile pasa de una regulación centrada en bases de datos a un sistema de derechos, deberes demostrables, fiscalización y sanciones reales.

01

CONTROL

Las personas ganan herramientas concretas para conocer, corregir, mover, limitar o eliminar sus datos.

02

EVIDENCIA

Ya no basta declarar buenas prácticas: la organización debe poder demostrar cómo las aplica.

03

RESPONSABILIDAD

La privacidad se vuelve una capacidad observable en procesos, sistemas, contratos y decisiones.

Elige tu ruta

Decisiones

Operación

Tecnología

Lee páginas 1, 2 y 9 si necesitas una mirada ejecutiva rápida.

De guardar datos a gobernarlos

La pregunta ya no es solo «¿tenemos autorización?», sino «¿podemos justificar cada uso y demostrar control durante todo el ciclo de vida?»

PUNTO DE PARTIDA · 1999

Ley 19.628

Un marco pionero para su época, con menor capacidad institucional y diseñado antes del cloud, la IA y la economía de plataformas.

NUEVO ESTÁNDAR · 2026

Ley 21.719

Derechos exigibles, obligaciones demostrables, una autoridad especializada y sanciones proporcionales al riesgo.

Ocho principios para orientar cada decisión

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Licitud y lealtad
Base válida y trato justo. | 5 | Responsabilidad
Demostrar cumplimiento. |
| 2 | Finalidad
Propósitos definidos. | 6 | Seguridad
Protección según riesgo. |
| 3 | Proporcionalidad
Solo lo necesario. | 7 | Transparencia
Explicación comprensible. |
| 4 | Calidad
Datos exactos y vigentes. | 8 | Confidencialidad
Evitar usos indebidos. |

PREGUNTA DE DISEÑO

¿Podemos explicar por qué existe cada dato?

Si no sabemos su finalidad, responsable, plazo, origen o controles, tenemos una deuda de gobierno antes que una deuda técnica.

Derechos que deben funcionar de verdad

Un formulario no resuelve el problema. Cada derecho necesita un canal, responsables, plazos, reglas de identidad y trazabilidad de la respuesta.

A Acceso

Saber qué datos se tratan, para qué, de dónde vienen y con quién se comparten.

R Rectificación

Corregir información inexacta, desactualizada, incompleta o equívoca.

S Supresión

Solicitar eliminación cuando falte fundamento o el dato ya no sea necesario.

O Oposición

Objetar tratamientos en los casos previstos y exigir una evaluación fundada.

B Bloqueo

Suspender temporalmente el uso mientras se verifica una controversia.

P Portabilidad

Recibir o trasladar datos en un formato estructurado y reutilizable, cuando proceda.

DECISIONES AUTOMATIZADAS

Explicación, impugnación y revisión humana

Cuando una decisión automatizada produce efectos significativos, el sistema y el proceso deben permitir entenderla y cuestionarla.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Protección reforzada

La edad, la comprensión real y el interés superior exigen lenguaje, controles y decisiones especialmente cuidadosas.

Consentimiento que sirve

Debe ser libre, informado, específico, inequívoco y demostrable; además, retirarlo debe ser tan viable como otorgarlo.

PRUEBA RÁPIDA

¿La persona entendería qué ocurrirá sin ayuda legal ni técnica? Si la respuesta es no, el diseño todavía no está listo.

Privacidad como sistema operativo

La ley atraviesa estrategia, compras, producto, desarrollo, soporte, personas y seguridad. Se administra como un ciclo, no como una campaña anual.

1

Antes de tratar

Definir finalidad, base de licitud, datos mínimos, riesgos, roles, plazos y comunicación a las personas.

2

Mientras se trata

Controlar accesos, calidad, conservación, terceros, solicitudes, cambios y evidencia de las decisiones.

3

Cuando algo cambia

Reevaluar el riesgo frente a incidentes, nuevos usos, integraciones, modelos de IA o transferencias.

POR DISEÑO Y POR DEFECTO

La opción más protectora debe ser la inicial.

La privacidad se incorpora desde la arquitectura y la experiencia de usuario: visibilidad, permisos, defaults, retención y eliminación.

Seguridad adecuada al riesgo

C

Confidencialidad

Solo accede quien necesita hacerlo, bajo permisos claros y revisables.

I

Integridad

Los datos y registros se mantienen completos, exactos y protegidos frente a cambios indebidos.

D

Disponibilidad

La información y los servicios están accesibles cuando realmente se necesitan.

R

Resiliencia

La operación puede resistir, responder y recuperarse de fallas o ataques.

La exigencia no es una lista idéntica para todos: las medidas deben ser coherentes con la naturaleza de los datos, el contexto y el impacto posible.

Prevenir, detectar y responder

Los tratamientos de alto riesgo necesitan una evaluación previa.
Los incidentes necesitan una respuesta ensayada, con criterio y evidencia.

¿Cuándo levantar la mano? Señales de alto riesgo

- 1 Perfilamiento o decisiones automatizadas con efectos significativos.
- 2 Observación, seguimiento o control sistemático de personas.
- 3 Datos sensibles, biométricos, de salud o de grupos especialmente vulnerables.
- 4 Gran escala, nuevas tecnologías o combinación de fuentes que eleva el impacto.

Ruta mínima frente a una vulneración

DETECTAR → CONTENER → EVALUAR → REGISTRAR → REPORTAR → APRENDER

OJO CON EL MITO

La ley no fija una regla general de 72 horas.

Exige actuar «sin dilaciones indebidas» y comunicar según la gravedad y los supuestos aplicables. La velocidad importa, pero también el criterio.

EVALUACIÓN DE IMPACTO

Decidir antes de desplegar

Describe el tratamiento, prueba necesidad y proporcionalidad, identifica daños posibles y define mitigaciones antes de asumir el riesgo.

Datos especiales

Salud, biometría, origen, convicciones y vida sexual requieren cautelas reforzadas.

Proveedores y cloud

Delegar infraestructura no delega responsabilidad. Roles, instrucciones y seguridad deben quedar claros.

Transferencias

Mover datos entre países exige fundamento, salvaguardas y visibilidad sobre destinos y subencargados.

Convertir la ley en comportamiento verificable

Cada exigencia debe bajar a una decisión de diseño, una conducta observable del sistema y una evidencia que pueda revisarse.

01 · REGLA

Minimización

Pedir únicamente lo necesario para una finalidad definida.

Se prueba: campos, APIs, logs y retención.

02 · REGLA

Consentimiento

Registrar versión, propósito, momento y retiro sin fricción.

Se prueba: interfaz, registro y revocación.

03 · REGLA

Acceso y portabilidad

Entregar información completa, segura y reutilizable.

Se prueba: identidad, alcance y formato.

04 · REGLA

Corrección y supresión

Propagar cambios o eliminaciones sin romper integridad ni obligaciones.

Se prueba: réplicas, caché y respaldos.

05 · REGLA

Seguridad e incidentes

Prevenir, detectar, contener y dejar trazabilidad útil.

Se prueba: permisos, alertas y recuperación.

06 · REGLA

Decisiones automatizadas

Explicar resultados y habilitar revisión humana efectiva.

Se prueba: explicación, sesgo y apelación.

PATRÓN DE TRABAJO

PRINCIPIO → **REQUISITO** → **COMPORTAMIENTO** → **PRUEBA** → **EVIDENCIA**

Ejemplo · eliminación

La solicitud se autentica, se evalúa, se ejecuta en sistemas dependientes, se informa el resultado y queda un registro mínimo de cumplimiento.

La evidencia correcta

No es acumular datos personales «por si acaso». Es conservar la mínima prueba necesaria para explicar una decisión o control.

UX también es cumplimiento: lenguaje comprensible, opciones honestas, jerarquía visual y ausencia de patrones que empujen a aceptar.

Los datos de prueba también cuentan

Un ambiente no productivo sigue siendo tratamiento de datos. La etiqueta «test» no reduce el daño posible ni reemplaza los controles.

SÍ · DISEÑAR PARA REDUCIR RIESGO

- + Datos sintéticos por defecto.
- + Subconjuntos mínimos y aislados.
- + Accesos temporales y auditables.
- + Borrado verificable al terminar.
- + Casos de prueba para derechos y fallas.

NO · NORMALIZAR ATAJOS PELIGROSOS

- × Copiar producción completa.
- × Compartir dumps por canales informales.
- × Dejar credenciales o enlaces permanentes.
- × Confundir seudonimizar con anonimizar.
- × Conservar datos sin dueño ni plazo.

ANTES DE USAR IA CON DATOS PERSONALES

- 1 ¿Es necesario usar estos datos?
- 2 ¿Tenemos base, información y límites claros?
- 3 ¿Qué recibe, conserva o reutiliza el proveedor?
- 4 ¿Podemos explicar, revisar y cuestionar el resultado?

Anonimizar no es renombrar

Si una persona puede reidentificarse combinando atributos, el riesgo sigue vivo.

Pasar pruebas no basta

La conformidad técnica es necesaria, pero no reemplaza finalidad, gobierno ni transparencia.

El proveedor no absorbe todo

La organización mantiene deberes sobre selección, instrucciones, monitoreo y transferencias.

Un plan que sí cabe en la agenda

La meta no es producir una montaña de documentos. Es crear una secuencia visible de decisiones, responsables, controles y mejoras.

1 Descubrir

Inventariar tratamientos, sistemas, datos, flujos, terceros y responsables.

2 Priorizar

Ordenar por sensibilidad, escala, automatización, personas e impacto.

3 Diseñar

Ajustar bases, información, consentimiento, contratos, retención y derechos.

4 Implementar

Llevar decisiones a producto, procesos, permisos, registros y respuesta.

5 Probar

Simular solicitudes, incidentes, eliminación, portabilidad y recuperación.

6 Mejorar

Medir, auditar y revisar ante cambios de finalidad, sistema o proveedor.

¿Qué significa para mi rol?

DA

Dirección y administración

Definir apetito de riesgo, gobernanza, recursos, compras responsables y decisiones que puedan defenderse.

TI

Tecnología y desarrollo

Traducir principios a arquitectura, historias, criterios de aceptación, observabilidad, seguridad y pruebas.

DE

Docencia y equipos

Construir criterio práctico: reconocer datos, preguntar por la finalidad y escalar riesgos sin temor.

El mejor primer entregable no es una política. Es un mapa compartido de qué hacemos con los datos y por qué.

Lo confirmado y lo que hay que vigilar

La entrada en vigor está fijada. La implementación institucional continúa y debe seguirse sin convertir la incertidumbre en excusa para esperar.

INFRACCIONES LEVES

5.000

UTM como máximo legal.

INFRACCIONES GRAVES

10.000

UTM como máximo legal.

MUY GRAVES

20.000

UTM como máximo legal.

CONFIRMADO

La ley rige desde el 1 de diciembre de 2026

Incluye fiscalización, registro público de sanciones, responsabilidad civil y reglas agravadas por reincidencia o tamaño empresarial.

A MONITOREAR

Instalación de la Agencia y regulación complementaria

El Senado rechazó en mayo de 2026 la primera propuesta de consejeros. Eso no equivale a postergar la vigencia legal.

FUENTES OFICIALES PARA PROFUNDIZAR

Texto actualizado de la Ley 21.719 · Biblioteca del Congreso Nacional
bcn.cl/leychile — versión con vigencia desde el 01-12-2026

Historia y análisis legislativo · Biblioteca del Congreso Nacional
Informe BCN sobre la nueva institucionalidad y sus principales cambios

Ley 19.628 original · Biblioteca del Congreso Nacional
Texto de referencia del marco vigente desde 1999

Estado de nombramientos de la Agencia · Senado de Chile
Senado rechaza propuesta inicial de consejeros, mayo de 2026

La privacidad deja de ser una promesa y pasa a ser una capacidad observable.